

刑法  
No373

## 共通問題 H23-1

(配点: 2)

月 日

月 日

次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し、正しいものを2個選びなさい。

1. 甲は、乙から商品を購入する際、偽造通貨を真正な通貨のように装って乙に代金として交付した。甲には詐欺罪と偽造通貨行使罪が成立し、両罪は観念的競合となる。
2. 甲は、自動販売機に投入して飲料水と釣銭を不正に得る目的で、外国硬貨の周囲を削って500円硬貨と同じ大きさにした。甲には通貨偽造罪が成立する。
3. 甲は、警察官から道路交通法違反（無免許運転）の疑いで取調べを受けた際、交通事件原票中の供述書欄に、あらかじめ承諾を得ていた実兄乙の名義で署名指印した。甲には有印私文書偽造罪が成立する。
4. 甲は、当選金を得る目的で、外れた宝くじの番号を当選番号に改ざんした。甲には有印私文書変造罪が成立する。
5. 甲は、運転中に警察官に免許証の提示を求められたときに提示するつもりで、偽造された自動車運転免許証を携帯して自動車の運転を開始した。甲には偽造公文書行使罪は成立しない。

No373

通貨偽造・文書偽造

正答率

共通H23-1

正解

3、5（順不同）

75%

## 1 誤っている

大判明43.6.30。詐欺罪（246条）と偽造通貨行使罪（148条2項）の罪数関係の前提として、詐欺罪が成立するかにつき、判例は、偽造通貨行使罪のみが成立し、詐欺罪はこれに吸収されて別罪を構成しないとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、詐欺罪が、偽造通貨行使罪に吸収されないとすると、取得後知情行使罪（152条）が成立する場合においても詐欺罪が成立することになり、取得後知情行使罪を軽く処罰する趣旨が没却されるということを挙げている。

## 2 誤っている

通貨偽造罪における偽造とは、通貨の製造・発行権を有しない者が、真貨に類似した外観の物を作成することをいう。類似の程度は、一般人をして真貨と誤認させる程度のものであれば足りるとされている。真貨に類似しているが、一般人の注意力をもってすれば真貨と誤認することのない外観を有する物を作成することは、偽造ではなく模造（通貨及証券模造取締法1条）となる。甲は外国硬貨の周囲を削って500円硬貨と同じ大きさにしたにすぎないため、一般人の注意力をもってすれば真貨と誤認することのない外観を有する物を作成したにとどまるといえ、かかる行為は模造にあたるが偽造にあたらない。したがって、通貨偽造罪は成立しない。

## 3 正しい

最決昭56.4.8（百選Ⅱ97事件）は、「交通事件原票中の供述書は、その文書の性質上、作成名義人以外の者がこれを作成することは法令上許されないものであって、右供述書を他人の名義で作成した場合は、あらかじめその他人の承諾を得ていたとしても、私文書偽造罪が成立すると解すべきである」としている。

## 4 誤っている

判例（最決昭33.1.16）は、宝くじは、賞金の請求に証券の占有が不可欠なものであるから有価証券にあたるとしている。また、有価証券の偽造とは、作成権限のない者が他人の作成名義を偽って真正な有価証券の外観を呈する証券を作成することをいい、有価証券の変造とは真正に成立した他人名義の有価証券の記載に、権限なくして変更を加えることをいう。もっとも、有価証券の本質的部分に変更を加えた場合には、新たに有価証券を作成したことになり、偽造となる。本記述の甲の宝くじは外れているため、賞金請求権がないところ、それがするようにみせかける行為は本質的部分の変更といえる。よって、甲の行為は偽造にあたる。したがって、甲には有価証券偽造罪（162条1項）が成立する。

## 5 正しい

最大判昭44.6.18（百選Ⅱ99事件）は、本記述と同様の事案において、「偽造公文書行使罪は公文書の真正に対する公共の信用が具体的に侵害されることを防止しようとするものであるから、同罪にいう行使に当たするためには、文書を真正に成立したものとして他人に交付、提示等して、その閲覧に供し、その内容を認識させまたはこれを認識し得る状態に置くことを要する」としている。そして、自動車を運転する際に偽造にかかる運転免許証を携帯しているに止まる場合には、未だこれを他人の閲覧に供してその内容を認識し得る状態に置いたものというには足りず、偽造公文書行使罪にあたらないとしている。